

특허심판원 사무분장규정

제1조(목적) 이 규정은 「지식재산처 사무분장규칙」 제5조의 규정에 의하여 특허심판원의 사무를 합리적으로 분장함으로써 효율적인 업무 수행을 기함을 목적으로 한다. <개정 2025. 12. 11.>

제2조(적용범위) 특허심판원의 사무분장은 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제2조의2(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <신설 2020. 7. 14.>

"수석심판장"이라 함은 「지식재산처 및 그 소속기관 직제 시행규칙」 제20조제5항에서 정한 고위공무원으로 보하는 심판장을 말한다. <개정 2025. 12. 11.>

제3조(특허심판원장의 직무) 특허심판원장은 다음 직무를 수행한다. <개정 2017. 3. 1., 2025. 7. 21.>

1. 특허심판행정 사무의 총괄
2. 5인의 심판관으로 구성되는 합의체의 장으로서의 직무
3. 심결취소사건 중 중요 사건에 대한 심판장으로서의 직무
4. 삭제
5. 심판장의 인사 등의 이유로 심판부의 심판처리계획에 차질이 우려된 경우에는 제5조 제2항에 의한 심판장의 직무
6. 특별심판부 심판장의 직무

제4조(심판부, 심판정책과, 송무과, 심판연구관 및 심판방식 심사관보

의 사무) ① 심판부는 다음 각호의 사무를 담당한다. <개정 2008. 6. 25., 2009. 10. 27., 2017. 3. 1., 2019. 6. 14., 2020. 1. 10., 2025. 7. 21.>

1. 특허·실용신안·디자인 및 상표에 관한 심판

가. 심판청구서 보정명령 및 청구서 각하결정

나. 거절결정불복심판에 있어서의 보정각하결정

다. 심판절차 기간의 지정 및 지정기간 연장승인

라. 심판관 제척, 기피 신청시 그 결정

마. 심리, 심결의 분리·병합결정

바. 신청 또는 직권에 의한 서면심리·구술심리 결정

사. 구술심리시 기일지정 및 지정기일 변경

아. 증거조사·증거보전에 관한 결정 <개정 2010. 6. 29.>

자. 심판참가의 허부 결정

차. 심판절차의 수계여부, 속행여부 결정

카. 심판절차의 중지여부 결정 및 결정의 취소

타. 신속·우선심판 신청의 허부 결정 <개정 2013. 4. 22., 2020. 1. 10.>

파. 정정심판에 있어 청구공고결정 및 요건불비시 의견서 제출 기회 부여

하. 심리의 종결 결정 및 그 통지 후 신청 또는 직권에 의한 심리재개 결정

거. 청구의 각하, 기각, 인용의 심결

너. 기타 심판관련 업무

2. 특허·실용신안에 관한 취소신청

가. 특허취소신청서 보정명령 및 신청서 각하결정

나. 특허취소신청절차 기간의 지정 및 지정기간 연장승인

다. 심판관 제척, 기피 신청시 그 결정

라. 심리, 결정의 분리·병합결정

마. 증거조사·증거보전에 관한 결정

바. 특허취소신청참가의 허부 결정

사. 특허취소신청절차의 수계여부, 속행여부 결정

아. 특허취소신청절차의 중지여부 결정 및 결정의 취소

자. 특허취소신청의 각하, 기각, 취소의 결정

차. 기타 특허취소신청관련 업무

3. 법원에 대한 소송수행 업무

4. 특허취소신청·심판·소송에 관한 조사 및 연구

② 심판정책과장은 다음 각호의 사무를 분장한다. <개정 2005. 11. 22., 2008. 6. 25., 2017. 3. 1., 2018. 11. 30., 2019. 6. 14., 2025. 7. 21.>

1. 심판처리 종합계획 수립

2. 심판제도의 운영·개선 및 심판 제규정의 제정·개폐

3. 특허심판원 소속공무원의 인사·복무 및 교육훈련

4. 삭제

5. 삭제
6. 심판원 예산의 편성 및 운영
7. 산업재산권 심판제도 관련 각종 자료의 발간 및 보급업무
8. 심결문집·판결문집의 편찬·발간 및 배포
9. 특허취소신청서 또는 심판청구서(이하 ‘심판청구서 등’이라 한다)의 접수 및 서지적 사항의 전산입력
10. 특허취소신청서류 또는 심판서류(이하 ‘심판서류 등’이라 한다)의 방식심사 및 보정서의 처리
11. 심판관지정·변경 및 지정통지서·변경통지서의 송부
12. 삭제
13. 기일지정·기일변경 및 지정기간·법정기간 연장승인의 통보
14. 특허취소신청의 결정 및 확정된 심결 등의 관계과(팀) 통지
15. 심판 관련 통계작성 및 유지
16. 문서의 분류·수발·통제·편찬·보존 및 증거물 등의 관리
17. 관인·관인대장의 관수 및 보안
18. 심판관계 제증명 발급 및 민원상담
19. 심결문집 및 완결 심판서류철의 열람·복사제공
20. 특허취소신청·심판청구 및 소제기사실의 예고등록 의뢰
21. 심사전치의회 및 통보
22. 심판청구서 등 및 중간서류 부분 송달
23. 심리종결통지 및/또는 심결 등의 등본 송달

24. 국선대리인 제도의 운영

25. 심판과 연계되는 조정 관련 사무 지원

26. 기타 산업재산권 심판행정에 관한 사항

③ 송무과장은 다음 각호의 사무를 분장한다. <개정 2020. 1. 10., 2025. 7. 21.>

1. 송무관련 기본계획 수립

2. 삭제

3. 특허소송제도 및 법령 운영·개선

4. 송무관련 각종 자료의 발간 및 보급

5. 특허소송 관련 통계작성 및 유지

6. 소송수행자 지정·변경관련 업무

7. 준비서면, 답변서 제출 등 소송수행업무

8. 소송사무에 관한 처리보고 및 통보업무

9. 소송결과에 따른 소송비용의 지급 및 회수 관련업무

10. 소송결과에 대한 판결확정 내용의 관계과(팀) 통지

11. 기타 산업재산권 송무행정에 관한 사항

④ 심판연구관은 다음 각호의 사무를 담당한다.

1. 특허취소신청·심판·재심에 대한 조사 및 연구

2. 심결취소원인분석 등 심판품질위원회 운영·지원

3. 주요 판결문·결정계 승소 판결문 분석·연구

4. 그 밖에 심판사건 처리와 연관된 심판제도의 운영·지원 <개정 201

8. 11. 30., 2019. 6. 14.>

⑤ 심판방식 심사관보는 다음 각호의 사무를 담당한다. <신설 2019. 6. 14.>

1. 특허취소신청서 또는 심판청구서(이하 ‘심판청구서 등’이라 한다)의 접수 및 서지적 사항의 전산입력
2. 특허취소신청서류 또는 심판서류(이하 ‘심판서류 등’이라 한다)의 방식심사 및 보정서의 처리
3. 심판관지정·변경 및 지정통지서·변경통지서의 송부
4. 기일지정·기일변경 및 지정기간·법정기간 연장승인의 통보
5. 특허취소신청의 결정 또는 심결(이하 ‘심결 등’이라 한다)의 확정 및 확정된 심결 등의 관계과(팀) 통지
6. 문서의 분류·수발·통제·편찬·보존 및 증거물 등의 관리
7. 심판관계 제증명 발급 및 민원상담
8. 특허취소신청·심판청구 및 소제기사실의 예고등록 의뢰
9. 심사전치의뢰 및 통보
10. 심판청구서 등 및 중간서류 부분 송달
11. 심리종결통지 및/또는 심결 등의 등본 송달
12. 구술심리 및 심리방식 개선방안 수립
13. 구술심리 지원 및 참여로 조서작성
14. 구술심리시 심판장을 보좌하여 심판정의 질서유지
15. 구술심리의 속기·녹음과 관련한 기록의 보관 및 폐기

16. 구술심리에 참여하는 기록원 및 속기사 관리

제5조(수석심판장 등의 직무) ① 제4조 제1항의 심판부 담당사무를 추

진하기 위한 수석심판장, 심판장, 심판관의 직무는 다음과 같이 분장한다. <개정 2005. 11. 22., 2009. 10. 27., 2020. 1. 10., 2020. 7. 14.>

② 수석심판장은 제3항에서 정한 직무외에 다음 사항을 수행한다. 다만, 제1호 내지 제3호의 직무는 다른 제3항의 심판장과 협의하여 수행하며, 제11호의 직무는 분야별 다른 수석심판장과 협의하여 수행한다. <개정 2008. 6. 25., 2013. 4. 22., 2017. 3. 1., 2020. 1. 10., 2020. 7. 14.>

1. 10개 분야별 심판처리 계획 통합 수립 <개정 2020. 7. 14., 2023. 11. 1.>

2. 10개 분야별 국제특허분류·물품·상품류 구분의 조정·배분 등 심판업무량 조정에 대한 총괄업무 수행 <개정 2020. 7. 14., 2023. 11. 1.>

3. 10개 분야별 심·판결례 조사·연구 분석, 심사·심판관 합동회의 개최 및 교육자료 작성 등 심사·심판업무의 품질향상을 위한 사무 <개정 2020. 7. 14., 2023. 11. 1.>

4. 상표·디자인, 기계, 화학, 전기 등 분야별 심판품질위원회의 위원장 <개정 2020. 7. 14.>

5. 중요사건에 대한 특별심판부 총괄

6. 판례연구논문공모전 심의위원회 위원

7. 특허심판원장이 지정하는 대외협력과 관련한 사항

8. 심판관 5인 합의체 합의 주재 <신설 2020. 7. 14.>

9. 10개 분야별 심판관에 대한 사건 조정 <신설 2020. 7. 14., 2023. 11. 1.>

10. 10개 분야별 심판부 배당사건의 송무 총괄 <신설 2020. 7. 14., 2023. 11. 1.>

11. 10개 분야별 심판장 및 심판관에 대한 평가 <신설 2020. 7. 14., 2023. 11. 1.>

12. 기타 특허심판원장이 지정하는 특허심판원 현안에 대한 중요 사항의 결정 <개정 2020. 7. 14.>

③ 「지식재산처와 그 소속기관 직제 시행규칙」 제20조제6항제2호에 따라 특허심판원장이 지정한 심판장의 직무는 제5항에서 정한 직무 외에 다음 사항을 수행한다. <개정 2005. 11. 22., 2008. 6. 25., 2013. 4. 22., 2017. 3. 1., 2020. 1. 10., 2020. 7. 14., 2025. 12. 11.>

1. 소관 심판부 심판업무 총괄

2. 소관 심판부의 심판업무량 조정 <개정 2020. 7. 14.>

3. 심판관 3인 합의체 합의 주재

4. 삭제 <2020. 7. 14.>

5. 심판부 배당사건에 대한 구술심리 진행 및 구술심리 조서의 검토·확인

6. 삭제 <2020. 7. 14.>

7. 삭제 <2020. 7. 14.>

8. 소관 심판부의 심판처리상황 점검·지도 및 심리진행지휘 <개정 2020. 7. 14.>

9. 삭제 <2009. 10. 27.>

10. 심결문(안) 등 검토·보완 <개정 2009. 10. 27., 2017. 3. 1., 2020. 7. 14.>

11. 심판부 배당사건의 소송수행업무 지휘 <개정 2020. 7. 14.>

12. 소속 심판관에 대한 평가에 대하여 수석심판장에게 의견제시 <개정 2020. 7. 14.>

13. 삭제 <2020. 7. 14.>

④ 삭제 <2020. 7. 14.>

⑤ 심판장·심판관의 직무는 다음과 같다. <개정 2005. 11. 22., 2008. 6. 25., 2013. 4. 22., 2017. 3. 1., 2020. 1. 10., 2020. 7. 14.>

1. 심판관 3인 합의체 합의 참여

2. 심판관 5인 합의체 합의 참여

3. 심판관 3인 합의체 합의 시 배당사건 보고

4. 배당사건 심결문(안) 등 작성

5. 특허취소신청·심판·소송에 관한 조사·연구

⑥ 삭제 <2009. 10. 27.>

제6조(심판부 사건 배당 기준 등) <개정 2017. 3. 1., 2025. 7. 21.>

① 심판부, 합의체 관련 사무분담의 기준은 특허·실용신안분야는 CPC 분류표, 디자인분야는 물품구분, 상표분야는 상품류 구분에 따른다.

② 특허심판원장은 업무의 효율적 수행을 위하여 필요한 때에는 수석 심판장 등의 의견을 들어 소관 부서 및 심판부가 분장하는 사무의 일부를 조정할 수 있다.

부 칙 <제36호, 2008.6.25.>

제1조(시행일) 이 규정은 2008년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제45호, 2009.10.27.>

제1조(시행일) 이 규정은 2009년 10월 27일부터 시행한다.

부 칙 <제52호, 2010.6.29.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령일부터 시행한다.

부 칙 <제70호, 2013.4.22.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령일부터 시행한다.

부 칙 <제84호, 2017.3.1.>

제1조(시행일) 이 규정은 2017년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제96호, 2018.11.30.>

제1조(시행일) 이 규정은 2018년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제97호, 2019.6.14.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2019년 6월 14일부터 시행한다.

부 칙 <제102호, 2020.1.10.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2020년 1월 10일부터 시행한다.

부 칙 <제108호, 2020.7.14.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2020년 7월 14일부터 시행한다.

부 칙 <제130호, 2023.11.01.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2023년 11월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제141호, 2025.7.21.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2025년 7월 21일부터 시행한다.

부 칙 <제143호, 2025.12.11.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.